

## &lt;붙임 2&gt;

## 공무원 겸직심사 주요 체크리스트

※ 아래의 체크리스트는 겸직허가 심사 시(영리업무 여부 불문) 필수적으로 점검해야 할 주요내용들을 뽑아놓은 것입니다. 따라서 각 기관 업무담당자는 사안별로 체크리스트 외의 사항들도 반드시 점검하시길 바랍니다.

## 1. 겸직허가 대상 여부 검토

| ○ 겸직을 신청한 사항이 허가 대상*인지? * 공무가 아닌 계속성 있는 영리·비영리업무            |   |     |
|-------------------------------------------------------------|---|-----|
| - 겸직을 신청한 사항이 업무로 볼 수 있는 영역인가?                              | 예 | 아니오 |
| ※ 직업 또는 계속적으로 종사하는 사무·사업은 업무에 해당하나 단순취미활동, 학업 등은 업무로 볼 수 없음 |   |     |
| - 겸직허가를 신청한 업무가 계속성이 있는지?                                   | 예 | 아니오 |
| - 겸직허가를 신청한 업무가 해당 공무원이 담당하고 있는 공무 범위 밖의 사항인지?              | 예 | 아니오 |

\* 계속성 기준 : ① 매일·매주·매월 등 주기적으로 행해지는 것 ② 계절적으로 행해지는 것 ③ 명확한 주기는 없으나 계속적으로 행해지는 것 ④ 현재하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 것

## 2. 관련 법령 위반여부 검토

| ○ 겸직신청 업무 관련 법령에서 공무원의 겸직을 제한하고 있는지?                                                          |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| - 겸직허가를 신청한 업무를 규율하는 다른 법령에서 공무원 겸직을 제한하고 있는지?                                                | 예 | 아니오 |
| ※ (예) 「변호사법」 제38조에 따라 변호사는 보수를 받는 공무원을 겸할 수 없으며, 「방문판매 등에 관한 법률」 제15조에 따라 공무원은 다단계판매원으로 등록 불가 |   |     |

### 3. 겸직허가 요건 검토

| ○ 직무 능력을 떨어뜨릴 우려가 있는지?                                                                                                                                                             |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| - 근무시간과 겸직업무 종사시간을 합한 시간이 주 52시간, 1일 12시간을 초과하는지?                                                                                                                                  | 예 | 아니오 |
| - 자정 이후에도 근무하는 심야업종인지?                                                                                                                                                             | 예 | 아니오 |
| - 겸직수익이 높은 수준인지?<br>* 높은 겸직수익은 겸직업무에 대한 과도한 노력·시간 투입의 결과일 가능성이 높기에, 직무 능력 저하의 소지가 없는지 철저한 점검 필요                                                                                    | 예 | 아니오 |
| - 기타 직무능률 저하의 소지가 있는지?                                                                                                                                                             | 예 | 아니오 |
| ○ 공무에 부당한 영향을 끼칠 우려가 있는지?                                                                                                                                                          |   |     |
| - 공무와 이해충돌 가능성이 있는 겸직 업무에 종사하려고 하는지?<br>* 이해충돌 가능성 유무는 해당 공무원의 직무가 겸직 업무에 직·간접적으로 관여하거나 영향력을 행사할 수 있는지 여부(예: 보조금 등 재정 보조 제공, 인·허가 등에 관계, 법령에 근거한 지도·감독, 국토계획·주택정책 등의 수립에 관여 등)로 판단 | 예 | 아니오 |
| - 직무 수행 중 알게 된 비밀 또는 소속 기관의 미공개 정보*를 이용하는지?<br>* 재물 또는 재산상 이익의 취득 여부의 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것                                                          | 예 | 아니오 |